

<제05장 취업규칙.제02절 취업규칙의 변경>

[기출][1][2013-1-1]노사협의회의 의결을 거친 인사규정(취업규칙) 변경의 효력

《[문제1] 상시 근로자 5,000명을 사용하는 A회사에 근무하는 직원들의 직급체계는 사원, 대리, 과장, 차장, 부장이다. 그런데 과장 또는 차장으로 근무하는 직원들의 인사적체가 심화되자 그 해결책으로, A회사는 2010. 1. 31. 노사협의회의 의결을 거쳐 인사규정의 일부를 다음과 같이 변경하였다.

「중전 인사규정」

제5조(정년)

회사에 근무하는 모든 직원은 만60세가 만료되는 날자에 퇴직한다.

「변경된 인사규정」

제5조

제1항(정년) 회사에 근무하는 모든 직원은 만60세가 만료되는 날자에 퇴직한다.

제2항(직급정년) 제1항에도 불구하고 2012. 1. 1.부터 과장에서 부장까지 직급정년을 시행한다. 과장에서 차장 또는 차장에서 부장으로 7년간 승진하지 못한 직원은 그 기간이 만료되는 시점에 퇴직한다.

근로자 甲은 2006. 1. 1.부터 차장으로 근무하여 왔는데 A회사가 2012년 12월 발표한 부장승진 인사에서 탈락하였다. 그 후 A회사는 인사규정 제5조 제2항에 의해 근로자 甲에게 직급정년의 도달(2012. 12. 31.)로 퇴직을 서면으로 통보하고 퇴직에 따른 금품청산을 완료하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사가 변경한 인사규정의 법적 효력을 논하시오. (30점)

<문제1의 물음1> 노사협의회의 의결을 거친 인사규정(취업규칙) 변경의 효력

I. 문제 제기

- 근로기준법 제94조 제1항은 사용자가 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하려면 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있으면 그 노동조합, 그렇지 아니하면 근로자의 과반수의 동의를 받아야 한다고 규정한다. 본 사안에서 A회사는 인사적체 해소를 이유로 인사규정을 개정하여 일정 직급(과장~부장)에게 직급정년을 신설하였다. 이에 따라 승진하지 못한 근로자는 정년에 이르지 않았더라도 자동퇴직되도록 규정하였다. 따라서 문제의 핵심은 A회사의 인사규정 변경이 근로기준법상 불이익변경에 해당하는지, 그 동의절차가 적법하게 이루어졌는지 여부이다. 이하에서는 이러한 인사규정의 효력에 대해 논한다.

II. 취업규칙의 불이익 변경과 동의[근로기준법 제94조]

1. 취업규칙의 불이익 변경

- 취업규칙은 근로조건을 최소화하는 기준으로서, 사용자는 일방적으로 근로자에게 불리한 방향으로 이를 변경할 수 없다. 대법원은 취업규칙의 변경으로 근로자에게 불이익이 발생하는 경우, 근로자에게 효력이 미치지 않는다고 본다. 불이익 여부는 형식이 아니라 근로자의 근로조건 전체를 종합적으로 비교하여 판단한다. 즉, 일부 조건이 향상되더라도 근로자의 지위·생활에 중대한 불이익이 있으면 불이익변경으로 본다.

2. 동의의 주체 및 방식

(1) 노동조합이 있는 경우

- 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 존재할 때에는 그 노동조합의 동의가 필요하며, 단순한 협의나 통보만으로는 부족하다. 판례는 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 명시적·적극적 동의가 있어야 한다고 본다.

(2) 노동조합이 없는 경우

- 과반수 노동조합이 없을 때에는 근로자 과반수의 명시적 동의를 얻어야 하며, 근로자대표의 일방적 의견 표명으로는 충분하지 않다. 즉, 개별적 서면동의나 전체 근로자 총회의 의결 등 집단적 동의절차가 필요하다.

(3) 동의의 의미

- 근로자의 동의는 진정한 의사에 기초한 자유로운 의사표시이어야 하며, 단순한 노사협의회의 협의·의결만으로는 동의로 볼 수 없다. 노사협의회의는 근로자의 복지·고충 등 협의기구로서 법적으로 동의권을 가진 기관이 아니기 때문이다.

III. 사안의 적용

1. 불이익 변경 여부

- A회사의 인사규정 개정은 기존의 일반 정년(만 60세)보다 앞서 근로관계를 종료시키는 직급정년제를 도입한 것이다. 이는 근로자의 생계·고용안정에 중대한 영향을 미치는 불이익한 조치로 평가된다. 따라서 본 규정은 근로기준법 제94조상 불이익변경에 해당하며, 원칙적으로 근로자의 동의를 요한다. 또한 이러한 불이익은 단순히 진급기회의 제한이 아니라 조기퇴직의 강제라는 중대한 불이익이다.

2. 동의 방식의 적법성

- A회사는 인사규정 변경 시 노사협의회의 의결을 거쳤으나, 이는 근로기준법 제94조가 요구하는 근로자의 과반수 동의 절차에 해당하지 않는다. 노사협의회의는 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률에 따른 협의기구로서, 취업규칙의 제정·변경에 대한 동의권을 부여받지 않는다. 대법원 또한 노사협의회의 합의만으로는 취업규칙 불이익변경의 유효한 동의로 볼 수 없다고 본다. 따라서 A회사가 노사협의회의 의결만을 거쳐 직급정년제를 도입한 것은, 동의주체와 방식 모두 근로기준법이 정한 요건을 충족하지 못한 것으로 평가된다. 즉, 근로자 과반수의 명시적 동의가 없었으므로, 변경된 인사규정은 효력이 없다.

3. 사안의 해석상 가정

- 설령 회사가 인사적체 해소, 조직 효율성 제고 등 합리적 목적을 주장하더라도, 대법원은 근로자에게 중대한 불이익이 발생하는 경우, 단지 경영상 필요만으로는 사회통념상 합리성이 인정되지 않는다고 본다. 직급정년제는 단순한 인사관리방안이 아니라 고용관계를 단속시키는 실질적 해고제도이므로, 근로자 측의 실질적 동의 없이 도입할 수 없다. 또한 해당 규정이 시행일을 2012.1.1.로 정하고, 7년간 승진하지 못한 자를 퇴직 처리하도록 한 점에 비추어 볼 때, 2006년부터 차장으로 근무한 甲은 시행 즉시 직급정년에 도달하는 구조가 된다. 이는 사실상 과거 근속자에게 소급 적용되어 퇴직을 강제하는 효과를 가져오므로, 불이익성이 더욱 크다. 따라서 이러한 규정은 합리적 경과조치 없이 소급 적용된 불이익변경으로서, 법적 유효성을 인정받기 어렵다.

N 결론

- 종합하면, A회사가 인사적체 해소를 이유로 신설한 직급정년제는 근로자에게 중대한 불이익을 주는 취업규칙의 변경에 해당하며, 그 절차로서 노사 협의회의 의결만을 거친 것은 근로기준법 제94조의 동의요건을 충족하지 못한다. 또한, 본 제도는 시행 즉시 일부 근로자의 고용을 단축시키는 결과를 초래하여, 사회통념상 합리성도 인정되기 어렵다. 따라서 변경된 인사규정 제5조 제2항(직급정년제)은 근로기준법상 적법한 동의절차를 거치지 않았으므로 무효이다.